

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CLIMA
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DO RIO
DE JANEIRO**

ATA DA 137ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e três, realizou-se a 137ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro - CONSEMAC, de forma presencial, no Auditório do Centro Administrativo São Sebastião (CASS), situado na Rua Afonso Cavalcanti nº 455, Subsolo, Cidade Nova, correspondente ao Décimo Segundo Mandato, com as seguintes presenças:

Apoio Administrativo: Décio Jorge Craveiro Machado (MA/CONSEMAC), Edileusa Anizio Bendito (MA/CONSEMAC).

Membros Titulares: Tainá Reis de Paula Kapaz (Secretária Municipal de Meio Ambiente e Clima e Presidente do CONSEMAC), Daniele Amaral e Silva (COMLURB), Edivan de Oliveira Fulgencio (Pastoral do Meio Ambiente da Arquidiocese do Rio de Janeiro), Juliana Lopes de Andrade Souza (SINDUSCON/RJ), Marcos Vinicius Messina da Luz (FBCN), Mauro André dos S. Pereira (Defensores do Planeta), Roberto Rocha (APEDEMA/RJ) e Valéria Magiano Hazan (SMPU).

Membros Suplentes: Isabelle de Loys (AMOR), Jorge Antonio da Silva (SENGE/RJ), Mauro Salinas (APEDEMA/RJ), Morvan B. Nobre (SEAERJ) e Tatiana Pinho Mattos (Rio-Águas).

Representante de Membro: Fabiana Damaia (ACRJ).

Membro Convidado Estadual:

Membro Convidado Federal:

Membros Convidados da Sociedade Civil: Abílio Valério Tozini (FAM-Rio).

Outras presenças: Hélio Vanderlei Coelho Filho (MA/SUBBIO), Leonardo Torturello Collares (MA/SUBMA/CTDA), Luís F. Valverde (SMAC), Marcelo Barros de Andrade (MA/SUBMA/CAV/GUC Parque Natural Municipal Paisagem Carioca e Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca), (NEPP/Mov. MMR/ Mov. Floresta do Camboatá/ Mov. Parque Radical Verde), Peterson Santos Silva (SMAC), Rafael Moreira Araujo da Costa (SMAC), Rayane Nunes (SMAC), Salvador Correia de Sá Benevides (MA/SUBMA/CAV/GRA) e Veronica Beck (AMAF).

Membros Faltosos: Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), Associação de Mulheres da Ilha do Governador (AMUIG), Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro (PGM), Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Habitação (SMH), Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) e Secretaria Municipal de Transportes.

A reunião foi iniciada às 11h pela Sra. Tainá Reis de Paula Kapaz, Secretária Municipal de Meio Ambiente e Clima e Presidente do CONSEMAC, que cumprimentou e agradeceu a presença de todos. Salientou a necessidade de controlar a margem de atraso às reuniões, de modo a iniciar os trabalhos do Conselho em conformidade com o horário publicado. Em razão do tempo de passivo de diálogo, posto o adiamento da primeira reunião do ano em curso, solicitou que todos, cujos dados cadastrais foram alterados, realizem a atualização junto ao CONSEMAC, de modo a viabilizar a celeridade da comunicação.

01) Apresentação da nova Secretária Municipal de Meio Ambiente e Clima e Presidente do CONSEMAC

A Sra. Tainá Reis de Paula Kapaz apresentou-se, informando ser arquiteta e urbanista e identificando-se como ativista das lutas urbanas. De acordo com a nova conjuntura do Brasil e o novo conceito político da Cidade do Rio de Janeiro, assume o desafio de estar à frente de sua pauta ambiental. Ao longo do último ciclo, citando, especificamente, a pauta da Cidade do Rio de Janeiro, tivemos os ESNUCS na gestão passada, e nos últimos dois anos as tentativas e erros de reorganizar a pauta ambiental da Cidade, com a perspectiva de nos próximos dois anos colher os frutos do acúmulo orçamentário, de políticas, dos erros e acertos, das proposições dos próprios técnicos da Secretaria e de sua nova condição política. Informou a importância dada pela nova gestão a realização de uma força tarefa, no intuito do entendimento do panorama geral de custos, das políticas a serem continuadas ou descontinuadas, da identificação dos pontos sensíveis da Secretaria no novo contexto, do direcionamento de esforços às questões mais importantes, de modo a resolver as questões e desdobramentos a serem apresentados ao Conselho. Explicou que, por essa razão, ocorreu o adiamento da primeira reunião do Conselho com a nova gestão. E, que, embora haja dedicação ao trabalho, o tempo da política é curto, com menos de dois anos até o final da gestão do Prefeito Eduardo Paes e um desafio enorme. Compreende que a Cidade do Rio de Janeiro precisa ser reposicionada na pauta ambiental e climática. Traçou o panorama da Cidade nos últimos seis anos, classificou-o como "muito mal", posto o maior número de desmatamentos, a aceleração das emissões do efeito estufa, os passivos de pautas e práticas. Em contrapartida, informou o pioneirismo e protagonismo da Secretaria ao mencionar os Programas Guardiões dos Rios e Mutirões de Reflorestamento, salientando que necessitam de mais financiamentos. Citou a necessidade, em curso, de ampliar os recursos financeiros e humanos, considerando-o um desafio gigantesco. Para tanto, o primeiro movimento é a realização de planejamento que verifique o reposicionamento da Cidade do Rio de Janeiro, no que tange a discussão quanto a segurança climática e a justiça climática, a adequação às discussões internacionais sobre resiliência e cidades resilientes, a discussão de adaptação junto às Secretarias Municipais de Infraestrutura e de Conservação. Neste sentido, citou o início da grande parceria com o Centro de Operações Rio (COR), cujo sistema de resiliência e desastres foi pioneiro na América Latina. Parceria esta que proporciona o controle das crises ambientais e climáticas, identificando em tempo real as ilhas de calor, as inundações, onde existem problemas, os deslizamentos, os desmatamentos, as ocupações irregulares por milícia ou por tráfico. Ao realizar neste curto período o reposicionamento da Cidade do Rio de Janeiro na pauta climática e o novo entendimento da predominância das políticas socioambientais, que considera pauta inegociável, posto que "quem entende do ambiente natural, também constrói o ambiente construído" precisa ser inserido na Agenda Ambiental. Neste sentido, julga muito

importante a existência de um conselho forte, coeso e em constante diálogo. Considera-se uma mediadora clássica, construtora nas crises, cujo perfil político deva ser muito utilizado nas questões ambientais da Cidade do Rio de Janeiro. Reforçou a necessidade de todos informarem suas proposições para as próximas reuniões. Informou que o Acordo de Resultados não foi fechado, encontra-se em alinhamento interno, e o indicou como sua primeira proposta de pauta. Outra intenção é o esclarecimento do que são metas internas da SMAC e metas internas da Fundação Parques e Jardins. Nesse sentido, ressaltou o abandono das metas no último ciclo da Secretaria, o que se configurou em um mal, do ponto de vista do acompanhamento dos programas continuados da SMAC. Neste sentido, pontuou que a SMAC realizou o Programa Fábrica de Praças, porém a realização das Políticas de Mutirão, de Reflorestamento, de Acompanhamento da Fiscalização da SMAC foi insuficiente, enfatizando que estas últimas sofreram uma diminuição consideravelmente grande. Afirmou que a atual gestão está reposicionando a Secretaria no devido lugar de direito, político e orçamentário. Em seguida, apresentou o Sr. Helio Vanderlei Coelho Filho, político ambientalista que, presta grande contribuição a Secretaria, propondo sua candidatura a Secretário Executivo do CONSEMAC. Apresentou, ainda, o Sr. Artur Miranda Sampaio, Subsecretário de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Informou que o novo organograma da Secretaria está em construção e que espera que seja publicado antes da próxima reunião do CONSEMAC, juntamente com o Acordo de Resultados. Pontuou que o Sr. Artur detém as chaves das novas lideranças das periferias e das lideranças climáticas e o Sr. Helio Vanderlei a chave da discussão da proteção do meio ambiente negociável. Sinalizou que o empoderamento concedido pela atual gestão a Subsecretaria de Gestão decorre de entender que o planejamento, a centralização dos dados e o georreferenciamento das frentes de orçamento e custeio são muito importantes, pois o meio ambiente é ciência e matemática. A estrutura geral da SMAC sofreu pouca alteração, conforme os desafios da pauta ambiental de compreensão da Cidade do Rio de Janeiro. Salientou os encontros entre os Poderes, quando as emendas propostas por ela na pauta ambiental, no âmbito do Poder Legislativo eram praticamente iguais as emendas construídas pela Secretaria de Meio Ambiente e Clima, no âmbito do Poder Executivo, sendo construídas com a sociedade civil, sem combinações. Declarou que estamos diante de um encontro talvez único na Cidade do Rio de Janeiro, onde uma mulher com sua origem e trajetória, encontra-se a frente de uma secretaria, historicamente, esvaziada em relação a outros tempos. Informou que está pronta para construir e agradeceu aos conselheiros. Reforçou que foram os conselheiros da pauta ambiental do Rio de Janeiro que, nos últimos anos, tocaram em temas muito sensíveis, a exemplo a Lei dos "Puxadinhos", com sua mobilização contra os crimes ambientais, protagonizando a defesa do meio ambiente. Informou a necessidade da presença destes e garantiu que serão o centro da agenda política institucional da atual gestão da Secretaria de Ambiente e Clima da Cidade do Rio de Janeiro. Antecipou o seu pedido de desculpas, informando que em razão do atraso no início da reunião não seria possível permanecer todo o período da discussão e passou a palavra ao Sr. Helio Vanderlei, que passou a representá-la. O Sr. Helio Vanderlei agradeceu a Sra. Secretária, cumprimentou a todos e realizou sua apresentação. Informou que permaneceu por três anos como Diretor de Segurança Hídrica do INEA, e esteve, ainda, como Subsecretário de Meio Ambiente da Cidade de Nova Iguaçu e Presidente do Conselho da mesma cidade, entre outras instâncias. Militante por 30 anos em diversos conselhos, tem como princípios a democracia participativa e a diversidade de opiniões, segue o rito processual da legislação e os procedimentos da administração pública e compreende a importância do valor do Conselho e das divergências entre os setores que o compõem. Entende o Conselho como parlamento, com diversos setores, interesses e pontos de vistas, na busca do melhor caminho e diálogo para implantar a melhor política de meio ambiente para a Cidade do Rio de Janeiro diante dos enormes conflitos atuais. Concluiu que o início de muitos desses conflitos ocorreu há 40 anos atrás, seja na administração, seja nas cidades conturbadas, onde a oferta de serviços atraía as pessoas, contudo as cidades não detêm todos os serviços. Considerou importante a indicação de seu nome pela Sra. Secretária para a função de Secretário Executivo do CONSEMAC, a ser debatido e aprovado ou não pelo Plenário do Conselho. Informou a existência de vários conflitos no meio ambiente da cidade, entre eles as 67 Unidades de Conservação, com seus planos de manejo, seus gestores e as pressões próprias a cada uma delas, que configuram o processo construtivo das cidades sustentáveis, onde às vezes são necessários recuos e avanços para obtenção do bem coletivo.

O Sr. Hélio Vanderlei dando sequência à reunião, realizou a leitura dos itens da pauta.

02) Aprovação da Minuta da Ata da 136ª Reunião Ordinária de 13/12/2022

A Minuta da Ata, enviada pelo CONSEMAC a todos os Conselheiros para apreciação prévia, foi submetida ao Plenário. O Sr. Hélio Vanderlei comentou a importância da leitura da minuta da ata, que possui pontos incompletos e, portanto, conflituosos, em razão das ocorrências acidentais de quedas de energia que prejudicaram a gravação da última reunião do CONSEMAC, necessitando ser corrigida. Para tanto, solicitou que, caso não esteja a contento, sejam realizadas as devidas observações por parte dos conselheiros para posterior correção, reencaminhamento para nova análise e aprovação. O Sr. Abílio Tozini propôs a concessão de prazo para as correções. O Sr. Hélio Vanderlei propôs o prazo de 10 dias para o recebimento das solicitações de correção das instituições e a retomada do tema na próxima reunião, extraordinária, caso necessário, ou ordinária. O Plenário aceitou o adiamento proposto e acordou que as alterações serão encaminhadas ao CONSEMAC por e-mail.

03) Eleição do Secretário Executivo do CONSEMAC

O Sr. Hélio Vanderlei submeteu ao Plenário sua candidatura a Secretário Executivo do CONSEMAC, tendo sido aprovada por unanimidade. Ressaltou a necessidade fundamental, enquanto gestor do Conselho, do funcionamento das câmaras técnicas, no que tange a organização, o diálogo, a compreensão das dificuldades, o resgate das instituições e o chamamento de novas instituições para discussão. Diplomacia na área

ambiental é fundamental para buscados interesses comuns ao Terceiro Setor, Setor Produtivo e Setor de Governo.

Em relação às Câmaras, O Sr. Vinicius Messina questionou se diante da dificuldade de aproximação, indicação, confirmação e participação das instituições do Primeiro e Segundo Setor, podem ser emitidos ofícios ao Secretário do CONSEMAC. Ao que o Sr. Hélio respondeu afirmativamente.

04) Substituição da Entidade SINDUSCON/RJ, por excesso de faltas

Os Sr. Helio Vanderlei convidou a Sra. Juliana Lopes, representante da SINDUSCON/RJ, para apresentar suas considerações ao Plenário. A Sra. Juliana Lopes cumprimentou a todos e informou que, infelizmente, perdeu duas faltas no ano de 2022, em razão de complicações advindas da gestação de risco. Afirmou ter errado ao não indicar suplente. Declarou que perdeu a terceira falta, em razão de trabalho prestado a entidade SINDUSCON/RJ em vistoria na área de Engenharia de Segurança do Trabalho. Pediu desculpas a todos pelo ocorrido e manifestou sua dúvida se, diante dos fatos relatados, a entidade poderá permanecer como membro do Conselho. Informou que enviou a justificativa do nascimento de seu filho. Manifestou o desejo de permanecer participando do Conselho e se colocou a disposição. O Sr. Helio Vanderlei informou que o importante é entender as situações, compreender o valor de cada um no processo, no debate, na participação democrática e garantir sua presença. E questionou se alguém do Plenário seria contra a continuidade da entidade, caso contrário a mesma permanecerá, devendo apresentar a indicação de suplente mediante o encaminhamento de ofício ao CONSEMAC. A Sra. Juliana Lopes informou que será enviado o ofício com a devida indicação de suplente. Diante das considerações prestadas, o Plenário se manifestou favoravelmente a permanência da entidade. O Sr. Helio Vanderlei felicitou a Sra. Juliana Lopes pela maternidade e pelo retorno ao Conselho.

05) Recomposição dos membros da Câmara Setorial Permanente de Direito Ambiental, em razão de vacância (PGM, CMRJ e SMPU) e excesso de faltas (OAB e GAE) no ano de 2022

O Sr. Helio Vanderlei pontuou que a presença e a participação são questões difíceis, reforçou ser necessário resgatar e, se for o caso, substituir. Informou que os Ofícios solicitando a recomposição estão prontos, aguardando a assinatura da Sra. Secretária para o devido encaminhamento aos órgãos. A Sra. Veronica Beck informou que a SEAERJ desejava participar da Câmara em referência, porém antes não havia vaga para a Sociedade Civil e que o Sr. Morvan B. Nobre, representante da SEAERJ, verificará a possibilidade junto à entidade. Manifestou o desejo da continuidade da participação do Sr. Roberto Rocha (APEDEMA/RJ) na referida Câmara nem que seja como convidado. Ao que o Sr. Roberto Rocha informou ser possível sua participação como conselheiro, posto que conselheiro tem acento em câmara. O Sr. Helio informou também ser possível ter voluntários na Câmara. A Sra. Veronica informou que a Câmara se encontra sem a realização de reuniões há duas reuniões, por ausência de pessoas. Ao que o Sr. Helio respondeu que isto será articulado, pois trata-se da sua prioridade junto ao Conselho. A Sra. Fabiana Damaia, representante do Sr. Paulo Pizão (ACRJ), questiona, a pedido dele, se é possível ele participar da referida Câmara da mesma forma que participa da ACRJ e quais os trâmites necessários. Ao que o Sr. Helio respondeu ser necessário o encaminhamento de ofício informando os dados e o que deseja, para análise do Sr. Secretário Executivo do CONSEMAC e posterior discussão do ofício em Plenária, para que se obtenha o encaminhamento correto e o entendimento coletivo de onde, como e qual câmara deseja participar. Questionado, o Plenário consentiu. A Sra. Isabelle de Loys lembrou ser necessário seguir o edital (Deliberação). O Sr. Helio confirmou a necessidade da obediência ao edital (Deliberação), da elaboração do ofício e do seu encaminhamento, para que haja clareza no processo. Questionou se haveria algo a mais a ser discutido quanto ao tema. A Sra. Veronica Beck pontuou que a OAB, a PGM e CMRJ são membros obrigatórios na Câmara Setorial Permanente de Direito Ambiental, de acordo com a Deliberação/ Regimento Interno, cujos representantes indicados não comparecem. O Sr. Roberto Rocha pontuou que isto denota desprestígio ao Conselho. O Sr. Edivan Fulgencio solicitou que estas entidades sejam oficiadas. A Sra. Edileusa Anizio informou que os ofícios encontram-se prontos. O Sr. Helio argumentou que para resgatar as instituições não cabe somente encaminhar um papel, mas às vezes se faz necessário uma conversa, salientando a importância do seu papel, o entendimento de suas dificuldades de modo a potencializar sua participação e a de seus representantes, haja vista a vida atarefada de todos. A Sra. Veronica Beck concordou e solicitou que o Secretário Executivo providencie esta conversa. O Sr. Jorge Antonio pontuou que se a entidade é considerada obrigatória no Regimento Interno e não comparece às reuniões, cria-se uma situação contraditória, posto o descumprimento do próprio Regimento Interno. Concluiu que, desta forma, ela não pode se tornar obrigatória no Regimento. O Sr. Helio complementou que é o direito de participar sem se candidatar, tendo a obrigação de participar e não participa. A Sra. Secretária pediu desculpas e licença a todos para se ausentar e se retirou da reunião. O Sr. Helio considerou relevante o debate sobre instituições que possuem cadeira cativa, posto que ao não participarem, não contribuem, fragilizando o próprio Conselho e até mesmo àqueles que participam voluntariamente, principalmente o Terceiro Setor, haja vista a necessidade de quórum. Declarou que a falta de quórum ocorre justamente porque àqueles que possuem cadeira cativa não participam. Cabendo ao Secretário Executivo o diálogo com as instituições. A Sra. Marina Costa Bernardes

06) Informes Gerais (Solicitação das atas para elaboração do Relatório Anual do CONSEMAC/2022)

O Sr. Roberto Bastos fez menção da palavra quórum trazida pelo Sr. Helio e informou que atua há muito tempo no Conselho, enquanto servidor da ativa e agora como aposentado, e solicitou registrar em ata que infelizmente, às 11h34, a Sra. Secretária Municipal de Meio Ambiente se ausentou da reunião. Considerou que, não obstante todo o trabalho desempenhado pelo Sr. Helio durante 30, 40 anos com o meio ambiente e não o desmerecendo, evidenciou que após dois meses sem reunião do CONSEMAC, na primeira reunião do ano de 2023 em que a Sra. Secretária aguardou a formação do quórum, ela se retira na hora que serão iniciados os debates. Ressaltou a importância da Sra. Secretária, enquanto protagonista da reunião, estar presente para ouvir a

dos os presentes e confabular neste início, embora sabedor de que o teor da reunião será repassado a ela e acessível, posto a realização da gravação. Registrou sua decepção de não conseguir conversar com a Sra. Secretária. Informou que gostaria de informá-la da notoriedade, em grupos de whatsapp, que a Sra. Secretária não recebe a ninguém. Ao que o Sr. Helio afirmou não ser verdade. O Sr. Roberto Rocha manifestou o desejo de conversar com a Sra. Secretária sobre o REVIS do Camboatá, ao mencionar a ida da Sra. Secretária a Brasília e o seu comprometimento de prestar esclarecimentos ao Movimento do Camboatá sobre esta questão. Informou que ontem ocorreu a publicação da redução do REVIS das Vargens por decreto do Sr. Prefeito, e gostaria de saber a posição da Sra. Secretária. Ponderou que a Secretaria de Meio Ambiente e Clima já perdeu o licenciamento ambiental e está perdendo funcionários e verbas, e agora a redução de uma unidade de conservação por decreto. Ressaltou que o Sr. Helio, militante na área ambiental, é sabedor que a redução unidade de conservação de proteção integral não se dá por decreto. Declarou que o prefeito Eduardo Paes está pisoteando o meio ambiente da cidade pisoteando a Sra. Tainá de Paula, e que se ele fosse a Sra. Tainá de Paula pediria para sair do cargo. Informou que gostaria de falar estas questões com a Sra. Secretária, a qual lamentou a ausência. Pontuou que o Prefeito reduziu uma unidade de conservação por decreto, aprovou uma tirolesa e nada faz, é enganado e culpa a Geo-Rio. Explicou que a Geo-Rio verifica a estabilização de encosta e não monumentos tombados, e que a SMAC deveria ter embargado a obra da tirolesa. Declarou, ainda, que hoje nos encontramos num momento ambiental da cidade horroroso e na hora em que o Conselho se reúne para cobrar a Secretária, visto ser este o seu papel, o de aconselhar e não o de compactuar, utilizando sua experiência para pressionar o Poder Executivo a realizar obras boas para o meio ambiente, razão de sua existência e seriedade da presença de seus membros às reuniões, a Sra. Secretária se ausenta. Questionou o tema requalificação climática proposto pela Sra. Secretária, haja vista que o quadro da Secretaria não possui os cargos de climatologista e oceanógrafo. Tendo trabalhado na Secretaria de Meio Ambiente por 30 anos verifica a redução da verba para o Programa de Reflorestamento, e questiona como técnico, como é possível falar em requalificação climática, guardião de ralos diante da redução de verbas. Informou não saber o que vem a ser guardião de ralos e gostaria de entender o que significa, pois tendo exercido a função de Engenheiro Sanitarista na Rio-Águas nunca ouviu falar sobre isto, mas sim sobre política de drenagem. Pontuou que a secretaria não possui guardião da árvore. Frisou, por fim, que sem verba e sem técnicos, diante do sabido esvaziamento do quadro de técnicos da secretaria, a Sra. Secretária se retira no auge da discussão sobre temas angustiastes que anseiam por respostas para que tenhamos uma cidade melhor. O Sr. Helio sinalizou que existe uma pauta e um tempo para participar da reunião, onde o último item a ser desenvolvido era Informes Gerais. Informou que a Sra. Secretária possui compromissos agendados e como toda a instituição tem de cumprir suas rotinas e que ele e o Sr. Artur Sampaio a representam. Em resposta, o Sr. Helio propõe que os temas abordados pelo Sr. Roberto Rocha sejam pauta da próxima reunião, quando os responsáveis pelas respostas estarão presentes. Considerou que a Sra. Secretária jamais pediria para sair, em razão de orçamento pequeno. Esclareceu que o seu papel é implantar políticas públicas na área de meio ambiente, fortalecer a equipe da SMAC, valorizar a SMAC e agrupar novamente à estrutura. E, que, ao aceitar o convite do Sr. Prefeito, a Sra. Secretária compreendendo as dificuldades da SMAC, possui capacidade de reunir a equipe, por menor que seja. para reestruturá-la. Desafio também concedido a sua equipe. Destacou que o meio ambiente possui o menor orçamento em todas as prefeituras do Brasil, o que não significa que tenha o menor valor. É uma secretaria importante, onde todo o processo de licenciamento e de instalação do desenvolvimento sustentável da cidade passa por ela. O Sr. Roberto Rocha informou que o licenciamento não passa mais pela SMAC. O Sr. Helio afirmou que tudo passa pelo meio ambiente, e ao final têm-se a Comissão de Avaliação dos Licenciamentos, da qual faz parte. O Sr. Roberto Rocha afirmou que considera esta comissão falsa por não ser igualitária, posto sua constituição minoritária. Ao que o Sr. Helio respondeu que se trata de questão administrativa, cujos procedimentos são estabelecidos pelo gestor público. Dando prosseguimento, o Sr. Helio estabeleceu três minutos a todos que solicitaram a palavra, na seguinte ordem: primeiramente aos conselheiros e depois aos convidados presentes. Informou que anotaria todos os pontos de vista e ao final de todas as falas procederá as respostas. Solicitou a Sra. Edileusa Anizio que ordenasse este procedimento. A Sra. Edileusa Anizio, após realizar o levantamento solicitado, convocou a todos a palavra. O Sr. Jorge Antonio se apresentou como engenheiro agrônomo, representante suplente da SENGE/RJ no CONSEMAC e também conselheiro do CONSEA. Disse concordar com a fala do Sr. Roberto Rocha, informando que assinará o documento contendo todas as preocupações expostas por ele nesta reunião, caso se proponha a formalizá-lo, para trazê-las como propostas de pauta para a próxima reunião. Considera que a Sra. Secretária deve se programar para participar das reuniões do CONSEMAC, posto que esta reunião foi adiada. Solicita que o Sr. Helio repasse esta solicitação a Sra. Secretária, não lhe cabendo o papel de defender sua ausência. Considerou, ainda, ser negociação política complicada assumir uma secretaria já ceifada, haja visto o esvaziamento do quadro técnico da Secretaria. Reforçou o pedido ao Sr. Roberto Rocha de formalizar as preocupações pontuadas para configurarem a pauta da próxima reunião, onde em conversa clara, seja fortalecido o posicionamento da Sra. Secretária frente a conjuntura do momento político vivenciado, de muitos ataques ao meio ambiente no âmbito federal, estadual e municipal. A Sra. Isabelle de Loys, representante da Associação de Moradores do Recreio, cumprimentou a todos e informou que participa há algum tempo do CONSEMAC e não verifica a eficiência das atas apresentadas, não havendo muito resultado às suas demandas. Abordou a questão do Loteamento da Orla do Rio de Janeiro, um dos itens da última ata a ser oficializada, onde também não verifica nenhum trabalho sendo desenvolvido. Declarou ter feito várias denúncias a Sra. Secretária e, que após o embargo realizado a guarderia da Praia do Pepê, a Sra. Secretária informou serem infundadas as denúncias, o que muito a intristeceu. Afirmou que esteve no local algumas vezes, realizou fotografias e filmagens e as enviou, diretamente, a Sra. Secretária. Disse

que não deseja passar por pessoa mentirosa ou inventar um crime. Afirmou que o que se verifica em toda a Orla do Rio de Janeiro é um crime ambiental. Salientou que fique bem claro que estamos perdendo a APA da Orla Marítima. Frisou que gostaria de falar estas questões diretamente com a Sra. Secretária. O Sr. Mauro Pereira cumprimentou a todos, informou pertencer ao Conselho há um bom tempo e juntou-se ao quórum dos amigos ambientalistas, afirmando que todos se dispõem a estar presentes às reuniões participando da construção das políticas públicas da cidade, e neste sentido compreende o diálogo com a Sra. Secretária. Contudo, o sentimento foi de decepção. Não obstante ser compreensível a sequência de reuniões canceladas, em razão da agenda da Sra. Secretária, ponderou que estar na governança global implica o diálogo, o contato e a oitiva com a sociedade civil, que compõe o CONSEMAC. Neste sentido, afirmou que a ausência dos gestores às reuniões do Conselho depreende a pouca importância que lhe concedem. Sendo este o espaço legítimo da cidade, onde se constrói e se trabalha junto aos conselheiros eleitos. Ponderou que se a cidade anseia por demonstrar ao mundo clima, ODS, florestas, ativos socioambientais precisa dialogar com a sociedade civil. Mencionou que aguardava que a Sra. Secretária apresentasse na reunião o novo corpo técnico da secretaria, pois considera importante conhecer quais as pessoas estão na gestão da cidade. Ressaltou a importância da Sra. Secretária desmarcar todos os compromissos agendados para estar presente às reuniões do Conselho, em razão do cuidado com a oitiva. Relatou o seu descontentamento com a SMAC e o Conselho com relação à Câmara Setorial Permanente de Unidades de Conservação Ambiental, da qual desde agosto/2022 está como coordenador, sendo a representante da SMAC, à época, a Sra. Ana Gabriela. Em agosto/2022 a Sra. Ana Gabriela esteve presente a esta reunião, porém não elaborou a ata, embora este trabalho seja atribuição do Representante da SMAC. Informou que a última foi em setembro/2022. Em razão de não terem recebido as atas, ele e outra conselheira buscaram as atas e descobriram que desde 2020 não são elaboradas. Recebeu a ligação da Sra. Edileuza Anizio solicitando as atas do ano de 2022, em resposta informou que não dispõe das atas por ser sociedade civil. A câmara em referência não possui bom funcionamento, encontra-se paralizada no momento em que a cidade urge por respostas como as mencionadas pelos conselheiros: abuso na orla carioca, despautério com a mata atlântica, ausência de resposta para a questão urgente do Camboatã, Vargens, parques abandonados, unidade recém criada APA das Serras de Inhoaíba, Cantagalo e Santa Eugênia sem gestor designado e carência de itens básicos nas unidades de conservação. Solicitou ao Sr. Artur Sampaio atenção a esta câmara, no sentido de designar um representante da SMAC para apoiá-la, entregar e cobrar as pautas das reuniões realizadas junto a Secretária e ao seu corpo técnico. Destacou o apoio do Sr. Décio Jorge nas questões digitais. Manifestou seu descontentamento e a vontade de parar de exercer a função de conselheiro em razão de todas as questões abordadas, acreditando ser pelas mesmas razões que se verifica a ausência de conselheiros nas câmaras. Concluiu sua fala informando ser o CONSEMAC o local adequado para dialogar, questionar, cobrar e construir a política pública da cidade e convidou a Sra. Secretária para visitar a Zona Oeste da Cidade, para conhecer os muitos problemas socioambientais existentes que necessitam de sua parceira. O Sr. Vinicius Messina cumprimentou a todos e solicitou ao Plenário uma análise mais profunda da conjuntura do Conselho, pertencente ao sistema municipal de meio ambiente e ao sistema nacional de meio ambiente. Os Secretários de Meio Ambiente conhecem as responsabilidades e direitos do Conselho. A Secretaria é órgão executivo de um governo, e que por vezes os governos trilham caminhos que não representam a sociedade, citou que no governo atual do Prefeito Eduardo Paes está é a quinta posse de secretário de meio ambiente. Pontuou que todos os problemas citados já eram reconhecidos pelos conselheiros, antes e depois de serem conselheiros. Informou que a questão não é presença da Sra. Secretária e sim o funcionamento do Conselho, de acordo com o arcabouço legal e o próprio Regimento Interno no desenvolvimento de trabalho competente. Enfatizou que a sua discussão com o Plenário refere-se ao comportamento dos membros do Conselho, que se utilizam das reuniões para um momento de queixas e denúncias de seus bairros, quando na verdade todos representam uma entidade forte a compor o Conselho e a manifestar uma vontade política, que interfira e dialogue com o governo estadual e municipal e a secretaria. Declarou que, pela primeira vez, o Conselho tem a felicidade de ter um Secretário Executivo que não seja funcionário público de carreira, que talvez não tido papel político predominante na gestão da secretaria. Destacou que a escolha do Sr. Helio Vanderlei para o cargo demonstra uma vontade política diferenciada da Sra. Secretária. Ressaltou a necessidade da modificação de vários pontos, como por exemplo os despachos ínfimos dados por funcionários da Câmara de Compensação Ambiental, sem consultar a ninguém. Afirmou ser necessário que os membros do Conselho exerçam o seu poder de participação, responsabilizando-os pelo não funcionamento das câmaras, a ausência de suplente do SINDUSCON/RJ, o falar em nome próprio e não em nome da entidade que representa. O papel da entidade não se resume a participar de reunião de dois em dois meses. Questionou quantos dos membros discutem com a entidade e com seus pares os assuntos tratados nas reuniões do CONSEMAC, quantos se preparam para apresentar demandas organizadas pela entidade. Frisou ser necessário produzir material e conhecimento para alimentar base de dados científica e matemática para colaborar no desenvolvimento de políticas públicas. Ressaltou que o CONSEMAC tem que se desenvolver mais, pois não se resume a algumas pessoas aqui reunidas, posto que cada um representa algumas centenas de pessoas. Informou a possibilidade do Conselho organizar conferências, eventos, reuniões com o próprio setor e reuniões extraordinárias com a Sra. Secretária. Discordou que a Sra. Secretária deva estar presente para discutir quanto a posição de direito ambiental, aprovação de ata e reclamação de um quiosque, não o minimizando, posto ser especialista em gerenciamento costeiro. Recordou que informou certa vez que o município não possui plano de gerenciamento costeiro. Considerou não ser possível publicação de decreto que normatize os quiosques, tendo em vista estarem em área pertencentes à União. Quando o Vice Prefeito era também secretário de meio ambiente acreditava-se que seria manifestação de vontade política e nas reuniões do CONSEMAC ocorriam apresentações em que os conselheiros eram

uvivintes. Disse lamentar, mas precisa chamar a responsabilidade do Conselho. O Sr. Roberto Rocha questionou ao Sr. Vinicius Messina sobre a existência de Câmara de Compensação, onde funcionário assina compensação. Informou desconhecer tal câmara, sendo apoiado pela Sra. Veronica Beck. Ao que o Sr. Vinicius Messina disse que a referida câmara não existe e explicou que toda compensação ambiental dentro do município é tratada como um ato administrativo pelo responsável, ou seja qualquer que seja o porte do empreendimento este é trabalhado por decisão empírica de um funcionário. O Sr. Roberto Rocha explicou que este trâmite é realizado em outra secretaria, que não possui assento no CONSEMAC. O Sr. Vinicius Messina disse que essas questões precisam mudar e a atenção deve ser dada ao que é estruturante. Defendeu a presença da Sra. Secretária para discutir questões como essa, para que possam ser levadas ao prefeito, em decisões de instância superior. Informou que existem políticas do município que fazem a Secretaria estar no estado em que se encontra: sem funcionário, sem orçamento. Lembrou que a Sra. Secretária está na fase dos primeiros cem dias e o Governo Federal informou, em relatório, o cumprimento de 1/3 das suas propostas de governo. Disse que a Secretária informou o que é necessário realizar. Chamou o Conselho a responsabilidade, informando ser o momento de discutir o seu Regimento Interno e suas câmaras e iniciar os trabalhos. Sr. Helio observou que o momento era ímpar para que todos expussem seus sentimentos e pontos de vista, porém solicitou respeito ao limite de tempo. A Sra. Veronica Beck informou estar há uns oito anos no CONSEMAC, e fazendo menção aos conselheiros mais antigos, declarou que juntos passaram por várias fases do Conselho. Declarou não saber o tempo de atuação do Sr. Vinicius Messina. Ao que o Sr. Mauro Pereira respondeu ser a menos de um ano. A Sra. Veronica Beck recordou que iniciou seus trabalhos no Conselho na gestão do Sr. Carlos Alberto Muniz, então Secretário Municipal de Meio Ambiente. Afirmou que, apesar de discordar de algumas de suas decisões, o Sr. Carlos Alberto Muniz sempre esteve presente às reuniões do CONSEMAC, não obstante o também exercício do cargo de Vice Prefeito da Cidade. O Sr. Mauro Pereira mencionou também a constante presença do Sr. Altamirando Moraes, Subsecretário de Meio Ambiente na época. A Sra. Veronica Beck declarou que ambos consideravam o CONSEMAC. Informou que os membros do Conselho perceberam o interesse da Prefeitura em esvaziá-lo, sendo notório, posto nunca viram um Plenário tão vazio como o de hoje. Informou que não se pode avaliar somente a reunião de hoje ou as do último ano para tomar como base que o CONSEMAC sempre foi um "Muro de Lamentações", porque isto não corresponde a realidade. Reafirmou que os conselheiros antigos já passaram por várias fases do CONSEMAC, porém, infelizmente, suas reclamações tem sido frequentes porque estão percebendo o que ocorre com o Conselho e não é isso que desejam. Citou, como exemplo, as Câmaras conduzidas pelo Sr. Luiz Edmundo, que cuidou muito bem das Câmaras de Unidades de Conservação e Bacias Drenantes. Citou, ainda, que na Reunião do Subcomitê da Bacia de Jacarepaguá, ocorrida ontem, disse que lembrou aos membros do subcomitê e a todos os presentes da Indicação do CONSEMAC nº 51, publicada no Diário Oficial em 21/11/2019, sobre o Sistema de Transporte Aquaviário, ignorada pela Prefeitura. O CONSEMAC desempenhou o seu papel, fez a indicação sugerindo a formação de grupo de trabalho que incluísse a sociedade civil no debate, com o Subcomitê da Bacia de Jacarepaguá e o Comitê da Baía de Guanabara, que estipulasse contrapartidas para os que lucrarão com o referido transporte. Declarou que o CONSEMAC realiza um trabalho, consideravelmente, bom, com pouca mão obra, esvaziada cada vez mais, contudo, infelizmente, o que se observa é que a Prefeitura ignora. Afiançou que existem situações que dependem da Prefeitura. Informou não ser obrigação do coordenador procurar pessoas que desejem participar das câmaras, tão pouco solicitar participantes aos órgãos públicos, sendo esta responsabilidade da Prefeitura, que possui poder de influência, conforme prevê o Regimento Interno. Declarou que atribuir tal responsabilidade aos coordenadores das câmaras é desconhecer o Regimento Interno. Relatou, contudo, que realiza intermediações e envia e-mail às associações questionando o porquê das ausências e o porquê de não terem interesse em participar. O Sr. Helio agradeceu as colocações objetivas da Sra. Veronica Beck e dando prosseguimento concedeu a palavra a Sra. Marina Costa Bernardes. Cumprimentando a todos, a Sra. Marina reforçou a questão pontuada pelo Sr. Roberto Rocha quanto a Floresta do Camboatá. Disse que ocorrem reuniões mensalmente desde novembro/2022, no Comando Militar do Leste e em 07/03/2023 ocorreu rápida reunião com a Sra. Secretária de Meio Ambiente e Clima. Declarou que a floresta deveria ser uma REVIS, porém parece estar judicializada, a depender de decisões superiores. Encontra-se abandonada, vulnerável e correndo o risco de desaparecer, após luta ferrenha para sua manutenção. No dia 07/03/2023 realizou denúncia sobre a obra que ocorre no final do Parque Radical, em Deodoro, cuja licença de obra não foi encontrada. Informou que existe um movimento cada dia maior nesse sentido, chamado Parque Radical Verde, que tentou, por diversas maneiras, paralizar a obra, sem êxito. Informou que a obra é paralela a rua próxima a uma comunidade já exposta a diversas violências e questionou qual a poluição que ela trará ao local. Relatou que encaminha, a SMAC, mediante fotos, os descartes dos resíduos feitos de qualquer maneira no Rio de Janeiro, em prol de uma cidade melhor. Informou que a comunidade de Deodoro possui um programa de reflorestamento, porém sem fiscalização, e, por essa razão o trabalho não se desenvolve melhor. Declarou ser necessário tomar atitude em relação a essas questões, pois não é possível, a exemplo da Floresta do Camboatá, a realização de reuniões periódicas e a floresta cada dia mais vulnerável e em condição precária. Afirmou não desejarmos mais cimento, pois a cidade está cimentada demais, e muito menos poluição. O Sr. Roberto Rocha questionou a Sra. Marina sobre o que a Sra. Secretária prometeu na reunião de 07/03/2023, com relação a Floresta do Camboatá. Respondeu que nesta reunião a Sra. Secretária disse que teria uma reunião no dia seguinte no Museu do Amanhã e que levaria a questão ao Ministério da Defesa. O Sr. Roberto Rocha pontuou desejar saber o que foi dito pela Sra. Secretária ao Ministro da Defesa na ocasião. O Sr. Artur Sampaio informou que explicará ao término das falas dos Srs. Conselheiros. O Sr. Roberto Rocha agradeceu ao Sr. Artur Sampaio e questionou a Sra. Marina se ocorre corte de árvore na obra de construção da garagem no final do Parque Radical Verde. Ao que a Sra. Marina afirmou que sim. O Sr. Roberto Rocha questionou se

corte ocorre na Floresta dos Atletas, nas mudas plantadas pelos atletas por ocasião dos Jogos Olímpicos de 2016. A Sra. Marina informou que a parte de reflorestamento situada acima ainda não foi destruída, mas a parte de baixo e todo o seu entorno, sim, além de matar animais e mais nascentes de água, pois desde 1991 se verifica a destruição de árvores e de nascentes no local. O Sr. Mauro Pereira informou que levará esta questão ao conhecimento do COI. O Sr. Roberto Rocha esclareceu para a ciência dos Conselheiros de que se trata de uma garagem que está sendo construída pelo Município para o BRT no final Parque Radical Verde está havendo corte de árvore. A Sra. Marina declarou que a situação é horrível, não entendendo o consentimento do Sr. Prefeito. O Sr. Abílio Valério cumprimentou a todos e informou que resgataria alguns pontos abordados na reunião para dar ciência ao colegiado do CONSEMAC, e, que, informalmente, encaminhou-os a Sra. Tainá de Paula. Informou que tais pontos foram vistos com simpatia pelo Secretário de Meio Ambiente anterior, Sr. Nilton Caldeira, e enumerando, citou-os.

1. Ciclo de conferências distritais de saúde e em cada uma delas se criar o Conselho Distrital de Meio Ambiente, nos mesmos moldes que funciona o Conselho Municipal de Saúde que possui 11 conselhos distritais estruturados na cidade inteira, para que os habitantes de cada território discuta as questões ambientais daquele território e se empodere da luta pela preservação do meio ambiente.
2. Seminário para discutir o combate das pragas urbanas, envolvendo os vários conselhos profissionais que precisam assinar a receita de qual remédio, dosagem e forma de ser aplicado para acabar com o Fumace que mata as abelhas silvestres nativas, beija-flores, que destrói completamente toda a fauna de seres voadores de pequeno porte da cidade, principalmente nas regiões próximas a unidades de conservação. Informou que este evento foi aprovado pelo Conselho e possuía data marcada, mas em razão das trocas de Secretários não aconteceu, sendo necessário remarcá-lo, de acordo com a agenda da Sra. Secretária, que o conduzirá. Citou que o Clube de Engenharia disponibilizou o seu auditório, com 300 lugares, para a realização deste seminário, e na função de coordenador de Divisão de Engenharia do Ambiente já possui o aval da direção do Clube para o desenvolvimento deste trabalho no local. Explicou que a obrigatoriedade destes técnicos assinarem o receituário do veneno que será colocado, por exemplo, no ar para o ser humano respirar não se restringe somente ao veneno pulverizado, mas de todo o combate de pragas urbanas existentes nas grandes cidades.
3. Fortalecimento das Câmaras Temáticas do CONSEMAC, pois existem câmaras desativadas por não conseguirem se reunir, como por exemplo a Câmara Técnica de Políticas Ambientais e do Fundo de Conservação Ambiental. Questionou como é possível estruturar a SMAC se a Câmara Técnica de Políticas Ambientais não se reúne. Sobre a câmara técnica que discute o Fundo de Conservação Ambiental comentou que o dinheiro dos *royalties* de petróleo deveria vir para o meio ambiente, pelo menos uma parte dele, bem como o dinheiro das medidas compensatórias. Afirmou que estas duas câmaras técnicas precisam ser retomadas, sendo necessário a indicação de técnico, por parte da SMAC, para apoiar o coordenador quanto a convocação da reunião e contactar por telefone os membros faltosos, pois quando não se obtém resposta ocorre o esvaziamento. Declarou que parece existir ideologia/política para esvaziar os conselhos, no intuito de afastar a sociedade incômoda. Afirmou que o exercício da participação popular é conquista assegurada quando do advento da Constituição de 1988 e, enquanto possível, não pretende abrir mão deste direito.
4. Mapeamento das agressões ambientais sofridas pelo Município do Rio de Janeiro, a ser realizado pelo CONSEMAC e suas câmaras técnicas, não pelo Poder Paralelo, mas com licenças concedidas pela Prefeitura para a destruição do meio ambiente. Citou a obra de enorme garagem para os ônibus articulados do BRT. Questionou se a população que habita a área do entorno não é vista pelo Prefeito, pois realiza enorme empreendimento numa área prometida para ser um Parque dos Sonhos, que ficaria como legado, após os Jogos Olímpicos. Questionou se o legado será a garagem do BRT. A Sra. Marina informou que amanhã haverá reunião, às 14h, na Associação dos Moradores. Acredita que o CONSEMAC, mediante as câmaras técnicas, se retornarem a funcionar, possa realizar o mapeamento dos crimes ambientais com licenças ambientais publicadas em Diário Oficial. Citou que ontem recebeu a diminuição de uma unidade de conservação por decreto, que afirmou ser ilegal. A mesma aceitação é dada quando o licenciamento ambiental é concedido pela SMAC, que possui um Conselho Municipal de Meio Ambiente, que faz parte de toda a legislação federal. O Sr. Roberto Bastos informou que a SMDEIS não possui assento no CONSEMAC, devendo fazer parte do Conselho para receber as críticas. O Sr. Abílio afirmou que as agressões aparecem no Diário Oficial, nas manchetes dos programas de televisão, nas manchetes dos jornais, e o CONSEMAC é o último a saber das questões que causam impacto no meio ambiente, isto ocasiona o afastamento das pessoas. Declarou que o conteúdo programático do partido da atual Secretária de Meio Ambiente é o empoderamento da população, com o qual se identifica para cobrar com ênfase essa prática, sendo apoiado pelos demais conselheiros.
5. Solicitou a presença da Sra. Secretária de Meio Ambiente do começo ao fim nas reuniões do CONSEMAC. Para que os conselheiros do CONSEMAC afirmem a defesa dos conselhos e do empoderamento da sociedade, faz-se necessário que a Sra. Secretária invista seu tempo na oitiva das lamentações dos conselheiros. O Sr. Mauro Pereira complementou dizendo que a Sra. Secretária é parte do Conselho, com atribuições, como ocorre igualmente em todos os Conselhos do mundo.
6. Solicitou ao Sr. Secretário Executivo eleito convocar colegiado dos coordenadores das câmaras técnicas, para oitiva de suas cobranças, do que é necessário para o funcionamento das mesmas. Informou não ser coordenador de câmara técnica e que, por essa razão, não possui suspeita de interesse. Citou que um dos itens necessário é o retorno de espaço físico no andar da SMAC, subtraído durante a pandemia. No intuito de não serem itinerantes, solicitou uma sala com estrutura adequada ao trabalho das câmaras, que caiba, no mínimo, doze pessoas. Lembrou com saudades do Sr. Nassim Boukai, sendo apoiado pelos demais conselheiros. Declarou que o Sr. Nassim Boukai era funcionário da SMAC, dedicado, exclusivamente, ao funcionamento das câmaras técnicas. Declarou que os conselheiros anseiam novamente por um funcionário dedicado a estruturar e potencializar o funcionamento das câmaras técnicas. Pediu perdão por ultrapassar o tempo. O Sr. Helio concedeu a palavra ao Sr. Mauro Salinas. O Sr. Abílio informou

que o Sr. Mauro é representante da APEDEMA e agora também Diretor da FAM-Rio. No que o Sr. Mauro afirmou que sim. Sr. Mauro Salinas declarou ter que, infelizmente, nesta primeira reunião dar uma notícia muito ruim para a cidade. Registrou seu protesto, sua indignação e perplexidade por mais uma subtração de área, a segunda, em cima da REVIS dos campos de Sernambetiba, da mesma forma que fizeram em cima da APA de Inhoaiba, que se constitui uma ilegalidade, uma afronta a essa unidade de conservação de proteção integral, a mais importante e emblemática no resgate dos Sistemas Naturais Alagados do Município do Rio de Janeiro. Informou que estão avançando com a expansão da malha urbana sob os campos de Sernambetiba, num total absurdo, com um decreto ilegal, publicado um dia antes da primeira reunião do CONSEMAC, na gestão da nova Secretária de Meio Ambiente e Clima. Encerrou sua fala agradecendo a todos. O Sr. Mauro Pereira informou que o Sr. Mauro Salinas é um ex funcionário da SMAC, técnico experiente e gabaritado para falar sobre o meio ambiente. O Sr. Artur Sampaio realizou sua apresentação. Informou ser graduado em Gestão Pública para o Desenvolvimento Econômico e Social, com ênfase em Planejamento Urbano e Regional da UFRJ, residiu no Morro do Borel por 13 anos, nascido e criado em Serrinha, interior da Bahia. Atuou como Chefe de Gabinete da Sra. Tainá de Paula, sendo o Coordenador Político de todo o Projeto, e hoje é Subsecretário de Meio Ambiente e Clima. Declarou que anseia ser apenas subsecretário de ambiente e anunciou a existência de luta para construção de uma subsecretaria de clima nos moldes que ela precisa ser. Iniciou seu pronunciamento adereçando primeiro a questão do horário, não no sentido de construir explicações, mas sim de adereçar todas as questões a partir de uma única narrativa. Utilizando-se da fala do Sr. Mauro Salinas, que declarou ser o problema verificado no dia, informou que a Sra. Secretária havia se comprometido a permanecer na reunião do Conselho. Porém com a redução do REVIS da Sernambetiba ontem e o conhecido através do Diário Oficial juntamente com todos, pois não foram avisados, ao final do dia o Gerente de Planejamento e Proteção Ambiental, que desenhou a REVIS, informou que ocorreria a republicação, em razão de erro material na primeira publicação. Relatou que ocorreu uma alteração no REVIS da Sernambetiba e duas no desenho da APA. O Sr. Subsecretário da SMDEIS informou a ocorrência de erro material e que realizaria a republicação, no que a SMAC se pronunciou desfavoravelmente. Diante disso, o Sr. Arraes convocou uma reunião com todos os envolvidos para o mesmo dia da reunião do Conselho. O entendimento inicial quanto a presença da Sra. Secretária na reunião do Conselho seriam de duas horas antes da reunião com o Arraes, porém os desencontros de agendas e o atraso no início da reunião do Conselho, por falta de quórum, não possibilitaram. Frisou que era necessária a construção consolidada da pauta da reunião do Conselho para a Sra. Secretária conseguir ouvir a todos, porém em razão da ocorrência do debate entre secretários e o Sr. Arraes, fez-se necessária a presença da Sra. Secretária naquele local. Pontuou que por ser o debate entre secretários não era possível a Sra. Secretária ser substituída por ele, enquanto Subsecretário. Filiado ao PT há 12 anos, afirmou perceber a Sra. Secretária, enquanto figura política, não somente como pessoa física, mas também como corpo técnico e corpo político, sendo, portanto, um conjunto de atores verificado desde o princípio da construção do projeto, não sendo detentora de todo o movimento, mas aquela que converge todo o projeto político, por essa razão aceitou o desafio dos trabalhos. Informou que a maior parte de todos os debates e processos serão redirecionados ao Subsecretário de Meio Ambiente e Subsecretário de Biodiversidade, enquanto a Sra. Secretária constrói a missão estratégica de defesa da Secretaria. Relatou que a visão da atual gestão sobre a Secretaria é a de realização de um trabalho bem qualificado e reconhecido pela administração de fiscalização de meio ambiente do pós-licenciamento. Contudo, para a atual gestão é insuficiente, posto a existência de outros órgãos, estaduais e federais, que desempenham o mesmo trabalho de maneira mais qualificada e com mais estrutura que a SMAC. Afirmou que a Secretaria de Meio Ambiente numa cidade como o Rio de Janeiro, com todas as áreas preservadas, precisa ter outra visão de sociedade, de mais proposição e menos de pós-licenciamento e fiscalização. Pontuou que isto não se verifica na SMAC hoje, posto estar muito focada no processo de fiscalização, algo que não deve diminuir, mas precisa crescer. Acrescentou, ainda, que a SMAC passou administrativamente por uma série de gestões e filosofias diferentes. Concordeu com as provocações do Sr. Roberto Rocha. A gestão pública é um grande desafio. Enquanto amante da democracia concorda que os eleitos possuem direito de realizar aquilo para o qual foram eleitos. Enquanto gestor técnico da administração, compreende que nesse processo muitas foram as alterações de saídas e retornos de trabalhos a Secretaria, e o que retornou não possui a mesma capacidade de experimentação e processo, o que dificulta a construção de termos de referência, de realizar licitação. Declarou que não há maturidade de Secretaria permanente, no que se entende enquanto escopo administrativo. Afirmou não ser culpa dos técnicos, e sim como desafio a ser enfrentado. Cada pedido realizado tem seus laterais políticos. Informou que há um entendimento que a secretaria ficou rica, somente porque conseguiu seis cargos. Afirmou que as reclamações dos conselheiros não são causa de descontentamento, posto que a atual gestão possui o mesmo entendimento. Porém, há um entendimento de gestão pelo prefeito eleito, de como realizar os trabalhos. Declarou possuir diversos acordos pontuais em termos de administração nesse processo e algumas questões de convencimento a administração. Relatou que precisamos compor e entender a secretaria que acreditamos que deva ser e sermos receptivos a isso e qual a organização deste processo. Abordou que o Conselho não se restringe a sua reunião mensal e aos espaços oficiais das reuniões mensais das câmaras técnicas, sendo importante a retomada de sua sala, que foi entregue a Rio-Águas. Mencionou que para além disso faz-se necessário uma atuação próxima, mediante o deslocamento de pessoa que dialogue e o aproxime da Secretaria, pois não há como administrar a SMAC sem o CONSEMAC. Afirmou que sem construir pressão da sociedade, sem diálogo e empoderamento da sociedade civil não conseguiremos avançar, pois estaremos sózinhos nessa luta. Existe uma falsa dicotomia que o meio ambiente é contra o desenvolvimento. Informou precisar de ajuda, de apoio, com todas as reclamações plausíveis e documentadas para inclusive realizar a cobrança. A Sra. Secretária converge várias vontades e entendimentos políticos para esta pauta, mas é somente uma

peessoa, sendo necessário mais mãos para desenhar este processo, enquanto os conselheiros do CONSEMAC possuem acesso a SMAC no dia a dia, para exposição, respostas, entendimentos e busca ativa, exercendo seu dever cívico e ambientalista, cabendo aos órgãos públicos o dever de responder. Afirmou ser necessário que a sociedade aponte os erros em prol de melhorias. A participação da sociedade civil é para aprimorar as ferramentas de gestão. Por fim, relatou algumas preocupações. Informou que de fato a SMAC possui menos funcionários, ocorreu um esvaziamento no quadro de funcionários, de orçamento, de DAS, de encargos, etc. Afirmou que os esforços no sentido de recomposição estão sendo realizados, bem como os esforços por uma secretaria de meio ambiente mais forte. Acredita que o legado dessa gestão, além da defesa do meio ambiente, é a entrega de uma secretaria mais consolidada, mais difícil de ser desmontada. Relembrou a fase da transformação da SMAC em uma subsecretaria dentro de uma secretaria muito maior, da facilidade com que se desmontou um aparato importante e central para o Rio de Janeiro. Foi importante a batalha para o seu retorno, porém não retornou com o tamanho e o poderio que deveria ter e que possuía em gestões anteriores. Informou que a posição da atual gestão é de solicitar as demandas (de informações, denúncias, pedidos etc) aos servidores da secretaria e ao Conselho e requerer junto ao Gabinete do Prefeito. Quanto a guarderia, informou que ele compareceu ao local para embargar. Chegando ao local, verificou que ainda não haviam cimentado as sapatas e tudo se encontrava preso por madeira. Informou que desconhece a conversa entre a Sra. Isabelle de Loys e a Sra. Secretária, porém segundo o Relatório de Acompanhamento da Defesa Ambiental, que municia as respostas da Sra. Secretária, existe um acompanhamento semanal da obra que verifica a existência de alteração de algum processo estrutural no momento do embargo e na semana seguinte e não se verificou alteração. Ocorreu a guarda das pranchas dentro local para segurarem as madeiras para que não caíam e derrubem ruas, pois a solificação da base não foi construída. A Sra. Isabelle de Loys informou que dispõe de vídeos e está tudo pronto, sem madeira nenhuma. O Sr. Artur questionou se era a parte de dentro. Ao que a Sra. Isabelle de Loys confirmou. O Sr. Artur afirmou que o último relatório da equipe da Patrulha de Ambiental está tudo gradeado e tudo madeirado. Informou que pode devolver para nova análise. A Sra. Isabelle de Loys informou que o Sr. Padrone esteve no local de 13/08/2022 e viu a barbaridade que estava acontecendo e levou 7 meses para embargar esta obra. O Sr. Artur informou que assim que iniciou a gestão verificou que esta obra era um problema e a embargou. A Sra. Isabelle de Loys informou que a obra continua, pois apresentou vídeo acontecendo naquele momento. Em resposta ao CONSEMAC, o Sr. Artur informou que novamente comparecerá ao local da obra. A Sra. Isabelle de Loys declarou que não adianta ir às 16h da tarde, pois todos os operários já não estarão no local. Ao que o Sr. Artur respondeu que não verificará a presença de funcionários no local e sim a ocorrência de alguma alteração estrutural na obra do momento do embargo até os dias atuais. A Sra. Isabelle de Loys informou que a obra não pode funcionar, pois não possui alvará. No que o Sr. Artur concordou e informou que os responsáveis pela obra estão buscando junto a SMDEIS a licenciamento. Sobre a questão da Floresta do Camboatá pontuou que a Sra. Secretária solicitou uma reunião com o Comando Militar do Leste, que ainda não conseguiu conversar com o Ministério da Defesa, em razão de viagem agendada para amanhã a Brasília, e não conseguirá falar com a Sra. Marina Silva que viajará amanhã para a China. Apenas conseguirá falar com a Secretária de Mudanças Climáticas, Sra. Ana Toni. Relatou que a pauta desta reunião inclui a questão do Camboatá, um terreno localizado na Urca, e outros entendimentos da gestão da relação Exército x SMAC sobre terrenos no Rio de Janeiro, além da política nacional de catadores e o debate de mudanças climáticas, integração da SMAC com o COR etc. O Sr. Mauro Pereira desejou êxito e informou que o aval para estas questões geralmente é dado pela Sra. Marina Silva ou pelo Sr. João Paulo Capobianco. O Sr. Artur informou que o debate com a Sra. Ana Toni será a restauração da autoridade climática. O Sr. Mauro Pereira mencionou que anseia por diálogo com a Sra. Secretária para a cidade retomar a agenda 2030, a instalação do Fórum Carioca de Clima que nunca saiu do papel. O Sr. Artur garantiu que estão inclusos na agenda prioritária da atual gestão para lançamento deste processo e de convite. O Sr. Mauro Pereira declarou que o processo foi excludente. O Sr. Artur declarou ser necessária a existência de uma Subsecretaria de Clima dentro da SMAC, porém até o momento temos uma coordenadoria, chefiada por Marina Marçal, tendo como primeira atividade entender o que ficou do fórum, posto que já existiu um chamamento, um edital e as inscrições de entidades, realizar a atualização e abrir novo chamamento sem exclusões das entidades que já se inscreveram, as que não conseguiram se inscrever e as que nasceram após o primeiro chamamento. O Sr. Roberto Rocha chamou a atenção para a ocorrência de derivação de o assunto, pois o assunto em questão era a Floresta do Camboatá e pediu para retomá-lo. O Sr. Artur informou que a resposta é a conversa com o Sr. Ministro da Defesa, que atuará com democracia. Declarou que a mesma regra deve ser observada em pautas complexas, como tirolesa e plano de diretor do Pão de Açúcar e Morro da Urca etc que serão tratadas. O Sr. Roberto Bastos lembrou aos conselheiros que existe uma decisão judicial em face de ação da Advocacia Geral da União contra o Município, para que este se abstenha de implantar o REVIS. Declarou possuir uma Indicação para que o CONSEMAC instalasse o conselho gestor da unidade, já que não existia impedimentos, porém se a SMAC implantasse e chamasse o Exército para fazer parte do Conselho Gestor, a parte adversa (AGU) podia entender que a SMAC descumpriu sua decisão, que é crime. Destacou que o processo está concluso e a importância da atuação da PGM ou de alguém da parte política junto a juíza. O Sr. Artur disse que como existe alinhamento com o governo federal desejam tratar esta questão antes de chegar ao STF no intuito de amenizar os estragos. Pontuou como assunto delicado a ser tratado o entendimento do governo sobre o licenciamento estar da SMDEIS por facilitar processo de desenvolvimento econômico da cidade. O Sr. Roberto Bastos informou ser ilegal, por contrariar a Lei 2.138. Continuando sua explicação, o Sr. Artur informou que há o entendimento da atual gestão da SMAC de que se o licenciamento estiver na SMAC conseguiremos captar mais recursos em programas nacionais, trata-se de cálculo proposto para apresentar em defesa do retorno do licenciamento para a sSMAC. O Sr. Roberto Rocha

questionou sobre o processo formado para concurs público para o Quadro da SMAC. Em resposta, o Sr. Artur informou que está parado. O Sr. Roberto Rocha propôs colocar como proposta de pauta este processo para pressionar o Prefeito. O Sr. Artur concluiu informando que se trata de entendimento de gestão, como ocorre com a desvinculação das receitas. Colocou-se a disposição para atender a todos. O Sr. Mauro Salinas informou com relação ao REVIS da Sernambetiba que a primeira redução ocorreu no ano passado. Sendo ardiloso, pois afirmaram aumentar a APA, porém o que aumentaram foi a zona de ocupação. O Sr. Roberto Rocha informou que a GAE se mobilizará sobre esta questão junto ao Ministério Público. O Sr. Artur informou que a Sra. Secretária na reunião com o Sr. Arraes, sem juízo de competência, debaterá que da parte subtraída do REVIS existe o Canal do Cortado e um morro tombado pelo Estado, e questionará qual o entendimento quanto a esses espaços. O Sr. Roberto Rocha aconselhou escutar o Sr. Vladimir França quanto a esta questão. O Sr. Helio informou que faltavam informações, sendo este o papel do conselheiro realizar questionamentos e a equipe técnica e administrativa explicar o que está sendo realizado pela administração, faltava modelo de gestão mais ativa para construir, elaborar pauta de questionamentos com respostas e apoio técnico e apoio de recursos audiovisuais para discussão mais técnica, trazer a equipe técnica para retirar dúvidas e esclarecer a posição da SMAC. Ressaltou que muitas vezes precisamos discutir internamente os atropelos que acontecem na própria administração pública. Colocou-se a disposição para dialogar e buscar respostas. O Sr. Mauro Pereira propôs uma nova reunião com a presença da Sra. Secretária para discutir as pautas apresentadas e solicitou que sigam as pautas propostas pelos conselheiros. O Sr. Helio concordou e pediu que os conselheiros encaminhem as propostas de pauta. A Sra. Isabelle de Loys solicitou que ficasse registrado que junto com a ata anterior, solicitou o andamento da Resolução Conjunta nº 1 de 24/02/2023, referente aos quiosques, posto já ter completado mais de 30 dias de existência. A Sra. Juliana agradeceu aos conselheiros por acolherem suas justificativas possibilitando a permanência da SINDUSCON/RJ no CONSEMAC e informou dispor de toda a documentação que comprova suas afirmações, tendo encaminhado ao CONSEMAC, por e-mail, o Atestado de Licença Maternidade e se colocou a disposição do Conselho. O Sr. Roberto Rocha salientou a necessidade de informações sobre o processo de concurso público para o Quadro da SMAC e sobre o Programa de Controle de Erradicação de Espécies Exóticas Invasoras que não prosseguiu.

Fabiana Damaia (ACRJ), Representante de Membro, apresentou o Ofício Serv. 16/2023, justificando a ausência do Sr. Paulo Dias Pizão (ACRJ), Membro Titular, em razão de acidente.

Walter de Araujo Gama Barboza (ASSAERJ) apresentou, por zap, Declaração de comparecimento a Unidade de Saúde, justificando sua ausência, em razão de doença de familiar.

Sugestões de pauta para próxima reunião

Propostas de pauta pendentes da 134ª Reunião para a 135ª Reunião Ordinária

O Sr. Mauro Pereira (Defensores do Planeta) solicitou:

Apresentação da real situação do Fórum Carioca de Mudanças Climáticas;

Apresentação sobre a participação da Cidade na COP-27;

Apresentação dos Coordenadores das Câmaras Técnicas do CONSEMAC, de seus membros e o desenvolvimento e as dificuldades dos trabalhos.

O Sr. Paulo Dias Pizão (ACRJ) solicitou:

Apresentação sucinta da posição do Fundo de Conservação Ambiental (FCA) do quanto de recursos possui e do quanto estão sendo aplicados em projetos.

A Sra. Isabelle de Loys (AMOR) solicitou:

Apresentação sobre a situação da Lagoinha das Taxas;

A possibilidade de convite aos representantes do "Rock in Rio" visando um plano de ações para preservação das lagoas e mitigação dos impactos ambientais provocados pelo evento.

O Sr. Edivan Fulgencio (Pastoral do Meio Ambiente da Arquidiocese do Rio de Janeiro) solicitou:

Esclarecimento sobre a situação das Girafas no BioParque do Rio.

Propostas de pauta pendentes da 135ª Reunião para a 136ª Reunião Ordinária

Pessoas não identificadas solicitaram:

Apresentação de Minuta sobre Guarda-Parques no Município do Rio de Janeiro.

Viabilização de Seminário sobre Fumacê.

Diante da conclusão das propostas de pauta, o Sr. Hélio Vanderlei agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às 13h05.

Tainá Reis de Paula Kapaz
Secretária Municipal de Meio Ambiente e Clima
Presidente do CONSEMAC